天涯区卡莎主题酒店“8•26”一般物体打击事故调查报告

三亚市天涯区政府事故调查组

2025 年 11 月 14 日

目录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....4

（三）事故涉及机械设备基本情况.....6

（四）涉事人员基本情况.....7

（五）事故发生经过.....8

（六）事故现场情况.....9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....10

（八）天气情况.....11

二、事故应急处置及评估情况.....11

（一）事故信息接报及响应情况.....11

（二）事故现场应急处置情况.....11

（三）医疗救治和善后情况.....12

（四）事故应急处置评估.....13

三、事故原因分析.....13

（一）直接原因分析.....13

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....14

（三）其他可能因素排除.....14

（四）间接原因分析.....14

四、相关职能部门监管情况.....15

五、事故性质认定.....16

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....16

（一）有关责任单位的责任认定及处理建议.....16

（二）有关责任人员的责任认定及处理建议.....17

（三）有关政府监管部门的建议.....20

七、事故的主要教训.....21

八、事故整改和防范措施.....22

（一）坚决杜绝违法发包分包，严格落实发包单位主体责任.....22

（二）强化起重设备安全管理，彻底整治设备安全隐患.....23

（三）全面加强施工现场风险辨识与管控，规范从业人员作业行为.....23

（四）加大属地监管和执法检查力度，保持“打非治违”高压态势.....23

天涯区卡莎主题酒店室“8•26”一般物体打击事故调查报告

2025 年 8 月 26 日 15 时许，位于三亚市天涯区解放一路 88 号原卡莎主题酒店室内装饰装修工程施工现场，发生一起高处坠物引发的物体打击事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，省、市、区三级党委政府高度重视，主要领导立即批示，迅速组织救援，全面部署善后处置和事故调查工作，要求查明事故原因和性质，划分事故责任，并全面排查整治安全隐患；严格依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规开展处置工作。天涯区人民政府于 2025 年 9 月 5 日成立事故调查组。

事故调查组秉持“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询、走访调研等方式，全面查明事故经过、原因及经济损失，认定事故性质和相关责任，提出责任追究建议，并针对暴露出的问题制定防范整改措施。

经调查认定，三亚市天涯区解放一路 88 号原卡莎主题酒店室内装饰装修工程“8·26”事故是一起因违法发包、无资质承揽工程、设备非法安装、安全防护措施缺失及现场安全管理失控，共同导致的一般生产安全责任事故。现将具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．出租方：三亚金鸿日商旅有限公司

三亚金鸿日商旅有限公司成立于2001年4月4日，营业执照统一社会信用代码：9146**********742C；注册资本：98万元人民币；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王某芬；地址：三亚市解放一路海滨旅店二楼；营业期限：2001年4月4日至2026年4月12日；经营范围：酒店管理、文化娱乐服务（不含电子游戏、歌舞厅、录相播放点）、照相、摩托车修理、百货、副食品、五金交电销售、工艺品（不含金制品）加工与销售、房屋租赁。目前，企业的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2．承租方：徐某

徐某，男，其作为原卡莎主题酒店承租方及实际控制人，以自然人名义开展生产经营活动，属于生产经营单位范畴。

相关情况如下：

（1）租赁酒店场地情况：2025年8月4日，徐某与三亚金鸿日商旅有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限自2025年8月1日起至2035年12月31日止（共计10年）。租赁范围涵盖原卡莎主题酒店一层大堂、仓库、四层至七层区域及楼顶设施房，包含52间客房，合同约定租赁用途为酒店行业经营。

（2）委托拆除（地面破除）及建筑垃圾清运作业情况：

2025 年 8 月 15 日 10 时，经友人介绍，徐某与何某杰在原卡莎主题酒店会面。经双方实地考察后，徐某以口头形式委托何某杰承接该酒店四层至七层的拆除工作（地面破除）及建筑垃圾清运事宜，双方初步商定作业单价为 35 元/平方米。委托期间，徐某仅通过口头方式向何某杰强调需注意施工安全，未就本次作业签订书面委托合同或作业协议。

（3）作业单价调整及预付款支付情况：2025 年 8 月 17 日，何某杰在现场开展垃圾清理作业时，发现实际垃圾量超出预期，徐某与何某杰就此重新协商，将作业单价调整为 39 元/平方米；8 月 19 日，徐某通过微信转账方式向何某杰支付 1 万元作业预付款，并约定剩余款项将按照施工进度分期支付。

3．施工方：何某杰

何某杰，男，其作为原卡莎主题酒店四层至七层拆除（地面破除）及建筑垃圾清运的承揽人、临时施工队负责人，以自然人名义承揽工程，自行招募作业人员、组织现场施工，属于非法从事生产经营活动的基本单元，归类为生产经营单位。

相关情况如下：

何某杰承揽作业后，施工所用的各类机械设备（含涉案电动三轮车）由其自行联系调配；作业人员方面，其根据拆除（地面破除）及清运的施工需求，自主招用临时工人，工人工资由何某杰按照不同工种（如拆除工、清运工）的作业量及约定标准单独结算发放。

4．设备安拆方：郭某博

郭某博，男，具体负责涉案井架物料提升机的安装与拆除工作。

相关情况如下：

应原卡莎主题酒店承租方徐某的要求，郭某博通过私人社交关系协调一台闲置的井架物料提升机至事故现场，随后自行组织人员、携带工具开展该设备的现场安装作业，并负责设备使用结束后的拆除工作，未签订设备安拆相关书面协议。

（二）事故发生单位安全管理情况

1．出租方三亚金鸿日商旅有限公司安全管理情况

该公司未提供安全管理情况相关资料。

2．承租方徐某安全管理情况

（1）徐某与不具备施工相应资质的何某杰达成口头协议，约定将原卡莎主题酒店四层至七层的拆除（地面破除）和垃圾清运工作委托给何某杰，并按照施工进度支付款项；此行为违反了拆除作业需由具备相应施工资质单位承接的规定，缺乏资质保障的拆除作业易引发安全事故。

（2）徐某与无井架物料提升机安拆相应资质的郭某博达成口头协议，约定由郭某博负责原卡莎主题酒店井架物料提升机的安装与拆除工作。

（3）井架物料提升机安拆属于专业性较强且存在较高安全风险的作业，相关工作未按要求履行设备安拆作业的资质审查与

管理程序。

（4）徐某虽按要求委托他人办理施工报备手续，但在审批流程尚未正式完成的情况下，就组织现场开展施工活动。施工审批是对施工方案、安全保障等方面进行审查与规范的重要环节，未完成审批就施工，使得施工活动脱离了前期的合规性与安全性审查，极易出现施工混乱与安全隐患。

（5）徐某作为以自然人身份开展生产经营活动的主要负责人，在组织承租酒店楼层室内拆除（地面破除）、垃圾清理作业过程中，存在多方面安全生产管理缺失：制度建设缺失、现场监管缺失、安全教育培训缺失等。

3．施工方何某杰安全管理情况

（1）何某杰组建的临时施工队，既无营业执照，也不具备拆除作业等相应施工资质。根据《中华人民共和国建筑法》等相关法规，从事建筑施工活动的单位必须具备相应资质，无资质开展施工属于严重违法行为，无法保障施工过程中的安全技术与管理水平。

（2）何某杰与徐某仅通过口头约定开展业务，未签订书面承包合同或安全生产管理协议。

（3）何某杰未与临时施工队工人签订安全施工承诺书，未提供作业人员安全生产教育和培训记录，作业人员缺乏必要的安全知识与技能，在面对施工风险时，无法正确识别与防范，极大增加了安全事故发生的概率，未编制安全生产管理制度、岗位操作

规程等，施工过程缺乏规范的安全管理体系与操作指引，现场作业混乱，安全管理无章可循。

4．设备安拆方郭某博安全管理情况

（1）郭某博以个人名义开展井架物料提升机安拆作业，既未取得营业执照，也不具备该类设备对应的安拆资质；而井架物料提升机作为建筑工程中常用的垂直运输设备，其安拆作业对专业性与安全性有着严格要求，郭某博的上述行为已违反设备安全管理相关规定，无法保障井架物料提升机安拆过程中的作业安全，存在安全隐患。

（2）郭某博同样仅通过口头约定，未签订书面合同或安全生产管理协议，导致设备安拆的工作范围、防护措施、安全责任等重要内容缺乏明确书面界定，安全管理责任无法有效落实。

（3）郭某博未提供井架物料提升机的合格证、检测报告。

（三）事故涉及机械设备基本情况

（1）鑫耐特工程三轮车，有产品合格证、检验报告，事故发生后，因该三轮车从高处坠落，关键部件损毁严重，无法进行有效技术鉴定以及确认事发瞬间具体技术状态。

（2）井架物料提升机，该设备属于限制类设备，未提供产品合格证、检验证书。

根据住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二

批）》，龙门架、井架物料提升机被列为限制类设备，不得用于25米及以上的建设工程。

（四）涉事人员基本情况

1．王某芬，女，系三亚金鸿日商旅有限公司法定代表人。

2．徐某，男，系原卡莎主题酒店的主要负责人及实际控制人，负责该酒店经营工作的统筹。

3．何某杰，男，系承揽原卡莎主题酒店四层至七层拆除作业、建筑垃圾清运的临时施工队负责人。

4．郭某博，男，系原卡莎主题酒店井架物料提升机的安拆负责人。

5．孟某才，男，系本次事故死者。

6．**张某发，**男，系本次事故擦伤者。

7．**胡某文，**男，系本次事故擦伤者。

（五）事故发生经过

经现场勘察，结合何某杰提供的说明材料及对相关人员的调查笔录、询问笔录进行相互印证，事故经过还原如下：

2025年8月26日8时许，何某杰带领工人进入原卡莎主题酒店四层至七层，开展拆除（地面破除）及垃圾清运施工作业；当日下午，何某杰在该酒店七层进行建筑垃圾清运作业，使用电动三轮车通过井架物料提升机垂直运输建筑垃圾。

15时20分许，何某杰将装有建筑垃圾的电动三轮车通过井架物料提升机转运至楼层与提升机的连接平台处，其拧动电动三轮

车电油门，缓慢将车移动至提升机平台；车辆行驶至平台后，何某杰右手松开电动三轮车油门，发现车辆仍向前移动。何某杰随即采取手刹、把刹紧急制动措施，却察觉刹车无效。其立即用左手拉住电动三轮车车把，右手拽住井架物料提升机铁架，但未能阻止车辆移动。电动三轮车在失控状态下，从原卡莎主题酒店七层井架物料提升机平台冲出。何某杰在楼上呼喊“车掉下去了”，随后前往一层查看，发现车辆坠落至一楼人行道，砸中 1 名路人孟某才，同时飞溅建筑垃圾擦伤 2 名路人张某发、胡某文。现场人员郭某博拨打 120 急救电话及报警电话，何某杰组织工人与路人将电动三轮车从伤者孟某才身上挪开。

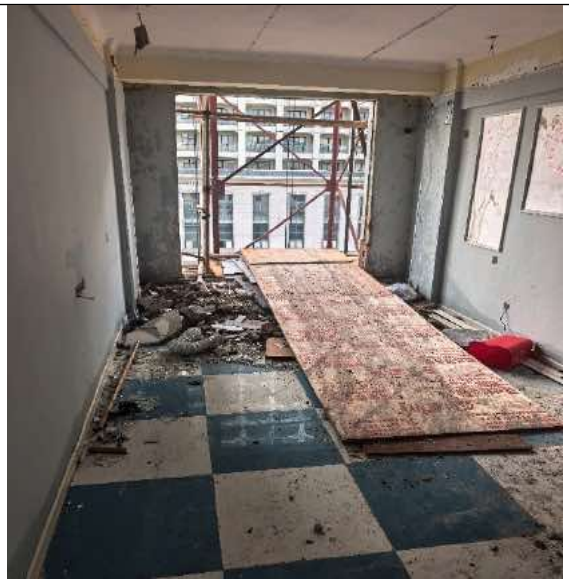
15 时 30 分许，120 急救医护人员抵达事故现场，立即对重伤者孟某才实施抢救，抢救持续约 20 分钟后，伤者孟某才经抢救无效死亡；其余 2 名伤者张某发、胡某文被送往三亚市人民医院医治，经医院检查，张某发、胡某文均为擦伤，经医院简单治疗后均已自行出院回家。

（六）事故现场情况

事故发生在三亚市天涯区解放路一号 88 号原卡莎主题酒店一层人行通道；现场情况见附图：



事故现场井架物料提升机



事故现场电动三轮车运输楼层（七层）



事故现场



事故电动三轮车

事故发生区域图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡 2 人擦伤。

1．死者：孟某才，男，系胸部损伤死亡。

2．伤者：张某发、胡某文，均为过路行人，受擦伤。

3．涉及赔偿金额 1219588 元。

（八）天气情况

事发时的天气阴转雷阵雨，三亚市气象台 2025 年 8 月 26 日发布的《三亚市天气预报》显示：白天三亚阴转雷阵雨，最高气温 30℃， 最低气温 26℃。风的方面，今天白天到夜间，本地有东风 3 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

当日 15 时 20 分许，事故发生后，原卡莎主题酒店井架物料提升机的安拆负责人郭某博拨打 120 急救电话和 110 报警电话，120 医护人员、属地派出所接警出动处置，并按程序向天涯区联合指挥中心报备信息。天涯区住建局、天涯区应急管理局、市综合执法局天涯分局、市公安局天涯分局等部门立即赶赴现场调查了解情况，整个事故信息上报过程，没有发生迟报、谎报、瞒报事故的情况。

（二）事故现场应急处置情况

15 时 20 分许事故发生后，何某杰第一时间前往一楼事故现场查看情况。到达一楼后，何某杰发现坠落电动三轮车砸中 1 名行人孟某才，随即组织现场施工工人及路过群众，共同将电动三轮车从伤者孟某才身上挪开，避免伤者孟某才受到持续压迫。现

场郭某博拨打120急救电话及报警电话，明确告知事故地点（原卡莎主题酒店一楼人行道）、伤亡情况，为后续救援争取时间。

15时30分许，120急救医护人员抵达现场，立即对重伤者孟某才开展紧急抢救工作，抢救过程持续约20分钟后，最终，孟某才经抢救无效死亡；张某发、胡某文被送往三亚市人民医院救治。

医护人员宣告孟某才无生命体征后，在场人员第一时间联系其家属，告知相关情况并协调后续善后工作事宜。

事故发生后，省、市、区三级党委政府高度重视，第一时间作出批示，区政府启动应急响应，区住建局、区应急管理局、市综合执法局天涯分局、市公安局天涯分局等部门到达事故现场后，对事故现场进行核查和现场勘验，开展相关调查和处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

15时30分许，120急救医护人员抵达现场，立即对重伤者孟某才进行抢救，经抢救无效死亡；其余2名伤者张某发、胡某文被送往三亚市人民医院救治，经医院检查，张某发、胡某文均为擦伤，经医院简单治疗后均已自行出院回家。

事故发生后，市信访局牵头，组织区信访局、区住建局、区应急管理局、市综合执法局天涯分局、红旗街社区等部门在市信访局接待信访人诉求。经调解，徐某对死者家属赔偿121万元。

8月27日徐某与死者家属签订《和解协议书》，一次性补偿

死者家属（死亡赔偿金、被抚养人生活费、丧葬费、精神损害抚慰金等各项费用）121 万元，家属自愿签署《刑事谅解书》对事故责任人和责任单位予以谅解。8 月 27 日下午，补偿款项全部到位，与死者家属善后调解工作完成。徐某向擦伤者张某发支付赔偿金（医疗费、误工费、交通费）2700 元，徐某向擦伤者胡某文支付赔偿金（医疗费、误工费、交通费等其他费用）6888 元。善后处理过程中，未继续引发社会舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员应急处置无影像资料佐证，无法判断处置情况；120 急救医护人员到达现场后，立即对孟某才进行应急抢救，符合应急处置程序及要求。

三亚市公安局天涯分局、天涯区住建局、天涯区应急管理局、市综合行政执法局天涯分局等部门及人员，接到事故信息后均按照事故应急处置要求前往事发现场，按各自职责开展相关处置工作，符合应急处置程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

结合事故调查取证及现场勘察等情况，认定事故的直接原因是：

人的不安全行为：作业人员何某杰事前未按规范检查电动三轮车刹车系统，未能提前识别安全隐患；事中在车辆出现异常移动时，采取的拉车把、拽提升机铁架等应急措施缺乏有效性；同

时，其未提前预判高空作业风险，也未采取额外防坠措施，多重问题叠加导致风险失控。

物的不安全状态：电动三轮车存在刹车失灵问题，其手刹、把刹等多重制动装置均无法正常运行，导致操作人员松开电动三轮车油门后三轮车仍失控；同时，七层井架物料提升机连接平台未按要求设置防护栏杆、挡车防护等必要安全设施，既无法对失控车辆形成有效物理阻隔，又为车辆冲出平台、发生坠落提供了客观条件，最终直接促成事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

依据三亚市公安局天涯分局出具的《非正常死亡证明》：孟某才于 2025 年 8 月 26 日 15 时许，在三亚市解放路一路卡莎酒店门口被施工所用电动三轮车（从七层坠落）砸中，当日 15 时 50 分经抢救无效死亡，死因为胸部损伤。

（三）其他可能因素排除

因事故发生前台风（剑鱼）刚过，事故发生区域电力系统未全面恢复，导致现场监控失效，无法完整还原事故全过程。经综合分析事发现场勘察记录、调查询问笔录、公安机关现场勘验报告及现场人员证言，排除人为故意破坏、突发自然灾害导致事故的可能性。

（四）间接原因分析

1．三亚金鸿日商旅有限公司将其酒店相关生产经营项目、场所、设备出租给不具备安全生产条件且无相应资质的个人。

2．承租方徐某未履行安全生产管理职责，将承租酒店室内拆除（地面破除）、建筑垃圾清运、井架物料提升机安装发包给不具备相应资质的个人，且未签订书面合同或协议，未对施工过程进行统一协调与管理。

3．现场临时负责人何某杰不具备承揽工程资质，未与临时作业人员签订协议或安全承诺书，未对其开展安全教育培训及安全技术交底；对作业场所、工作岗位存在的危险因素及防范措施认知不足，缺乏事故防范意识。

4．井架物料提升机安拆负责人郭某博无安拆单位资质且设备安装完成后未履行验收程序。

四、相关职能部门监管情况

红旗街社区居委会：工作人员在装修前期已告知原卡莎主题酒店相关负责人，需按要求向相关部门备案并遵守专项安全规范，且已将该告知情况上报至市综合行政执法局天涯分局；但后续未对备案及规范落实进展进行持续跟踪，未采取有效管控措施，亦未及时向行业主管部门上报相关动态。此外，作为辖区网格管理单位，其对辖区内违法装修行为的巡查力度不足，且在发现问题后，未能落实持续跟踪与闭环上报要求。

市综合行政执法局天涯分局：工作人员在巡视中发现原卡莎主题酒店工程报备未审批完成却擅自施工的情况，但未采取有效制止措施；且未与行业主管部门及时沟通，未开展联合执法行动。作为辖区执法部门，对辖区装修工程的关注力度、制止力度不足，

缺乏与行业主管部门的沟通联办机制，执法监管效能未充分发挥。

区住房和城乡建设局：事故发生前，未收到天涯区解放一路88号原卡莎主题酒店就该室内装修工程提交的施工报备材料，作为行业主管部门，无法及时掌握未报备业主违规施工行为，与相关部门建立的联动监管机制落实不到位，对属地社区的指导检查不够，宣传教育工作不扎实。

五、事故性质认定

经事故调查组调查认定：三亚市天涯区解放一路88号卡莎主题酒店室内装饰装修"8·26"坠物伤亡事故，系一起由高处坠物引发的物体打击类一般生产安全责任事故。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程质量管理条例》《海南经济特区安全生产条例》《生产安全事故罚款处罚规定》《海南省应急管理领域行政处罚自由裁量基准（2025版）》等相关法律法规，结合事故违法事实、性质、情节、责任主体认知态度、善后处理及社会舆论等情况，对事故责任认定及处理建议如下：

（一）有关责任单位的责任认定及处理建议

三亚金鸿日商旅有限公司。该单位与承租方徐某签订了房屋租赁合同，经调查该单位将生产经营项目、场所、设备出租给不具备安全生产条件且无相应资质的个人；违反《中华人民共和国

安全生产法》第四十九条第一款、第二款[1]之规定；对本次事故负有**次要管理责任**。建议由行政执法部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[2]规定对其给予行政处罚，具体依据《海南省应急管理领域行政处罚自由裁量基准（2025 版）》执行。

（二）有关责任人员的责任认定及处理建议

1．直接责任

（1）何某杰，作为拆除作业（地面破除）、建筑垃圾清运临时施工队负责人，在不具备相应资质的情况下承揽业务，违反

[1]《**中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：**生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《**中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款：**生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

《中华人民共和国建筑法》第十三条[3]、第二十六条第一款[4]及《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款[5]规定。同时，何某杰安全意识淡薄，明知现场存在安全风险问题仍冒险作业，未对从业人员开展安全生产教育培训，对岗位危险因素辨识不清，施工现场安全管理不到位；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第三十五条[7]、第四十四条第一款[8]、第五十七条[9]之规定；对本次事故负有**直接责任**。建议由行政执法部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一

---

[3]3《**中华人民共和国建筑法》第十三条：**从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

[4]4《**中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：**承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[5]《**建设工程质量管理条例》第二十五条第一款：**施工单位应当依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[6]**《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款**：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]**《中华人民共和国安全生产法》第三十五条**：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[8]**《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款**：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]**《中华人民共和国安全生产法》第五十七条**：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

款[10]规定对其给予行政处罚。具体依据《海南省应急管理领域行政处罚自由裁量基准（2025 版）》执行。若涉嫌犯罪行为建议由公安机关依法调查处理。

（2）郭某博作为井架物料提升机安拆负责人，无相应单位资质，设备安装完成后未组织验收，未落实安全防护措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款[11]之规定；对本次事故负有**直接责任**。建议由行政执法部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款、第二款[12]规定对其给予行政处罚。具体依据《海南省应急管理领域行政处罚自由裁量基准（2025 版）》执行。

（3）徐某，作为原卡莎主题酒店承租方主要负责人，工程报备未审批完成即开工，将室内拆除作业、井架物料提升机安拆分别发包给无资质的何某杰、郭某博，未履行承租方安全生产主体责任，对承租区域安全管理、风险研判及防范工作存在失职。其

---

[10] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11] **《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款**：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[12] **《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款、第二款**：生产经营单位有下列行为之一的责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；（二）安全设备的安装、使用、检测 、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[13]之规定，对本次事故发生负有**直接责任**。建议由行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[14]之规定，对其进行处，具体依据《海南省应急管理领域行政处罚自由裁量基准（2025 版）》执行。若涉嫌犯罪行为建议由公安机关依法调查处理。

2．间接责任

王某芬，作为三亚金鸿日商旅有限公司法定代表人，未审查承租方的安全生产条件或资质，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未对承租场所内的施工活动进行“统一协调、管理”和“定期安全检查”，其违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

[13]**《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：**生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[14]《**中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款：**生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

第五条[15]之规定；对本次事故负有**次要责任**。建议由行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[16]之规定，对其进行处罚，具体依据《海南省应急管理领域行政处罚自由裁量基准（2025 版）》执行。

（三）有关政府监管部门的建议

原卡莎主题酒店违法装修问题中，多部门存在监管不足漏洞：

1. 红旗街社区居民委员会"告知后未跟踪"，社区网格员巡查与闭环上报落实不到位；建议由区安委会对红旗街社区居民委员会两委班子进行安全生产约谈；同时由区政府对红旗街社区居民委员会网格长、网格员扣除两个月工作绩效。

2. 市综合行政执法局天涯分局发现未审批施工却未有效制止，部门间沟通联办缺失；建议由区政府分管安全生产的副区长对市综合行政执法局天涯分局分管领导进行安全生产谈话提醒，对属地执法人员按相关管理规定予以问责。

3. 区住房和城乡建设局未掌握项目报备情况，联动监管、基

---

[15] **《中华人民共和国安全生产法》第五条：**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

[16] **《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：**生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

层指导及宣传教育不到位；建议由区政府分管领导对该局分管建设工程质量安全监督工作的负责人进行警示谈话提醒，强化完善安全监管制度和工作协作机制。

七、事故的主要教训

（一）三亚金鸿日商旅有限公司在与承租方签订房屋租赁合同时，安全责任意识淡薄，未按规定严格核查承租方的安全生产条件及相应资质，违规将原卡莎酒店一层大堂、仓库、四层至七层及楼顶设施房等多区域出租，既未落实出租方源头安全管控义务，也未结合实际情况预判安全风险，导致租赁区域安全管理存在漏洞，为各类安全事故发生埋下隐患，其行为违反安全生产相关要求。

（二）徐某违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》相关规定，将室内拆除、井架物料提升机安拆作业发包给无资质个人，未签订合同、未落实安全生产责任，因“找熟人、图便宜、省事”的侥幸心理埋下事故隐患，需严格审核承包单位资质。

（三）何某杰以个人名义无资质承揽拆除业务，施工现场安全管理缺失，明知存在安全风险仍持续冒险作业；同时，未对从业人员落实安全生产教育培训及安全技术交底工作，安全风险辨识与管控能力严重不足。

（四）郭某博以个人名义协调设备、无安拆资质开展作业，设备安装后未组织验收，安全防护措施缺失，忽视“安全验收是

设备使用生命线”的基本要求。

（五）行业监管部门、执法部门与属地社区监管执法合力不足。区住房和城乡建设局行业监管不到位，市综合行政执法局天涯分局、红旗社区居委会虽发现违规行为，但存在执法频次不足、执法力度偏弱、属地巡查监管不到位等问题，未能及时有效制止违规作业，亦未形成高效监管合力，导致监管效能未充分发挥。

八、事故整改和防范措施

（一）坚决杜绝违法发包分包，严格落实发包单位主体责任

所有工程建设单位（含类似本案的承租方）必须严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》，严禁将工程项目发包或分包给无任何资质的单位或个人。发包单位必须严格审查承包单位的营业执照、安全生产许可证及相关资质，并在承包合同中明确约定双方的安全生产管理职责，必须签订专门的安全生产管理协议。发包单位要切实履行统一协调、管理职责，对施工现场进行定期安全检查，发现安全问题立即督促整改，对不具备安全生产条件的承包单位，必须坚决予以清退。

（二）强化起重设备安全管理，彻底整治设备安全隐患

严格规范井架物料提升机等起重设备的安装、验收和使用管理。安装单位必须具备法定资质，安装完成后必须履行设备安装验收程序，确保安全防护装置（如停层平台安全门、防坠安全器、上下限位开关等）齐全有效，验收合格后方可投入使用。使用单位必须建立设备安全技术档案，加强日常检查和定期维护保养，

对发现的安全隐患必须立即停机整改，严禁设备“带病运行”。

（三）全面加强施工现场风险辨识与管控，规范从业人员作业行为

施工单位必须建立健全安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度。作业前必须进行安全技术交底，向作业人员详细告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。针对高层物料转运等高风险作业，必须制定专项施工方案和安全防护措施。严格执行每日班前会制度，加强对作业人员（特别是临时用工）的安全教育培训，坚决纠正和查处“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为，提升从业人员安全意识和自救互救能力。

（四）加大属地监管和执法检查力度，保持“打非治违”高压态势

区住建局、市综合行政执法局天涯分局、属地社区等职能部门要建立联动机制，将大型、零散装修工程纳入重点监管范围，增加对报备项目的现场核查频次。要组织开展针对违法发包、无资质施工、垂直运输设备违规安装使用等的专项整治行动，采用“四不两直”等方式加强明查暗访。对发现的违法违规行为，要综合运用罚款、停产整顿、提请吊销资质、查封扣押等措施，依法依规从严查处，构成犯罪的，必须移送司法机关追究刑事责任，形成有力震慑。

天涯区卡莎主题酒店“8•26”一般

物体打击事故调查组

2025 年 11 月 14 日